



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 177 del 25/06/2026

OGGETTO: Quantificazione somme impignorabili 2° semestre 2026 ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventisei, addì venticinque, del mese di Giugno alle ore 14:00, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	No
L'Assessore	AMICARELLI DONATELLA	Si
L'Assessore	GIANTURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	Si
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	Si
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 7 Assenti n° 1

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA ASSESSORA DELEGATA AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Richiamati:

il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 48 e 50;
il Regolamento Comunale di contabilità;
l'art. 43 dello Statuto;

Viste:

la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15.04.2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 15.04.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2026/2028;

Vista l'istruttoria elaborata dall'Ufficio competente;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 15.04.2026 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028;

Considerato necessario proporre l'approvazione della quantificazione delle somme impignorabili per il secondo semestre 2026 per come previsto dall'art. 159 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali) del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii il quale testualmente recita:

Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

Rilevato

- che il divieto è posto dalla citata disposizione a pena di nullità assoluta ed insanabile;
- che la richiamata norma del D. lgs. 267/00 e ss.mm.ii., peraltro, non fa che ribadire quanto dispone la L. n. 720/1984 che disciplina il sistema della tesoreria unica per enti ed organismi pubblici nonché l'art. 66 della L. n. 388/2000 che contempla i Comuni tra gli enti soggetti al regime della tesoreria unica;

· che l'ultimo comma dell'art. 1- bis, L. n. 720/1984, vieta espressamente, a pena di nullità, i pignoramenti od i sequestri presso le sezioni di tesoreria dello Stato e le sezioni decentrate del bancomposta, che non soggiacciono all'obbligo di accantonamento delle somme pignorate;

· che quest'ultima disciplina, unitamente alla richiamata disposizione contenuta nel T.U.E.L. che ribadisce la prima, depone per l'impignorabilità delle somme depositate sui conti correnti postali (Bancomposta) intestati al Comune di Lamezia Terme, presso la sede locale di Poste Italiane S.p.A, di seguito indicati:

IT65A0760104400001002405817	COMUNE DI LAMEZIA TERME COSAP - S/T
IT66N0760104400001028213294	COMUNE DI LAMEZIA TERME RISCOSSIONI TARI
IT82J0760104400000012587895	COMUNE LAMEZIA TERME SERVIZIO TESORERIA
IT17D0760104400000014012884	COMUNE LAMEZIA TERME UFFICIO CONTRAVVENZIONI SERVIZIO TESORERIA
IT09T0760104400000016949885	COMUNE LAMEZIA TERME SERVIZIO TESORERIA IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI
IT18O0760104400000022177760	COMUNE CITTA' DI LAMEZIA TERME SERV.TES. T.A.R.S.U. VIOLAZIONI
IT32O0760104400000002723770	COMUNE DI LAMEZIA TERME-SERV. TESORERIA - VERBALI NOTIFICATI
IT62X0760104400000002723878	COMUNE DI LAMEZIA TERME SERV. TES. AVVISI DI CONTRAVVENZIONI
IT03N0760104400000054947080	CITTA' DI LAMEZIA TERME SERVIZIO TESORERIA - ICI SANZIONI -
IT79N0760104400000086301447	COMUNE DI LAMEZIA TERME ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF-SERV. TESORERIA

Visti:

a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che "Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"

b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."

Richiamato l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua i servizi locali indispensabili dei comuni ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione.

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

- a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene, per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'Ente;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il secondo semestre dell'anno 2026 sulla base del fabbisogno di cassa risultante dalle previsioni di bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 15.04.2026;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

DELIBERA

- di quantificare, in complessivi Euro 29.507.086,13 relativamente al secondo semestre dell'anno 2026, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO
Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per i tre mesi successivi	2.338.702,18
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso	4.853.210,06
Prestazioni di beni e servizi	22.315.173,89
TOTALE	29.507.086,13

- di dare atto che, per quanto richiamato in premessa, non sono parimenti soggette ad esecuzione forzata, in danno del Comune di Lamezia Terme, tutte le somme disponibili sui c/c postali sopra citati;
- di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;
- di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;
- di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se

utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;

- di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

- di notificare copia del presente atto al Tesoriere dell'Ente, nonché alle Poste italiane s.p.a. (sede legale e filiale di Lamezia Terme) per i conseguenti adempimenti di legge.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, co.4, del D. lgs. vo n. 267/00 e ss.mm.ii. stante l'urgenza di procedere all'adempimento di cui ai punti precedenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 1616 del 04/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 17/06/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1616 del 04/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 17/06/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1616 del 04/06/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA